

1518720-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... presente a agravante da reincidência (pelo crime de roubo, conforme certidão de fls. 20/25). Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, que compenso com a agravante, mantendo a reprimenda em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na derradeira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

À míngua de elementos sobre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518720-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518720-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226835/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26864885 - 78º D.P.

JARDINS, 2226835 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÁSSIO LEANDRO DE ARAÚJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

CÁSSIO LEANDRO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 19h05min, na Praça Franklin Roosevelt, nesta Capital de São Paulo, agindo mediante rompimento e destruição de obstáculo, subtraiu para si o aparelho de telefone celular Motorola, identificado às fls. 7, pertencente a Maria Cristina Vieira Valério (fls. 6).

Pelo que consta na denúncia, a vítima conduzia o seu HB-20, placas RNB9H65, pelo local dos fatos, o acusado se aproximou, destruiu/quebrou o vidro do veículo, obteve assim acesso ao interior do carro, e rapidamente subtraiu para si o aparelho

de telefone celular supramencionado, se evadindo em seguida.

Posteriormente consumada a subtração, com a ajuda de populares, os policiais Otávio Sant Ana Pimentel (fls. 10) e Tadeu Oliveira Pires (fls. 11) acabaram identificando o acusado, o abordaram e, após constatarem que ele acabara de praticar o delito descrito nos itens anteriores, o detiveram em flagrante.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fls. 64/68).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (termo de audiência).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia. Requereu fixação do regime semiaberto, após consideração de seus maus antecedentes e reincidência.

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado alegando o princípio da insignificância e, também, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da tentativa; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), bem como pelo relatório final de inquérito policial (fls. 46/47).

A autoria é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito, logo após a subtração e na posse da res furtiva, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na Delegacia, o acusado optou por permanecer em silêncio (fls.04).

Em juízo, o acusado CÁSSIO LEANDRO DE ARAÚJO confessou os fatos alegando que “está arrependido”. Quebrou o vidro com uma pedra e pegou o celular, que estava no painel do carro. Havia quase um ano que estava descontando a pena no regime aberto quando dos fatos.

A confissão do acusado vem confirmada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Ouvida apenas na fase policial, a vítima Mara Cristina Vieira Valerio disse que trabalha como motorista de aplicativo e, na data dos fatos, estava na condução do veículo automotor HB20, quando o réu jogou um objeto no vidro do lado do motorista, quebrando-o, oportunidade em que ele retirou o aparelho celular que estava no painel. O réu empreendeu fuga, mas foi detido logo em seguida. Posteriormente, apareceu a Polícia Militar para prestar apoio. Reconheceu o aparelho que estava na posse do acusado como sendo seu, bem como o réu como o autor do fato (fl. 06).

Não há razões para desqualificar o relato da vítima. Afinal, ela não conhecia o réu e, portanto, não teria motivo aparente para imputar-lhe envolvimento em tão grave fato. Ademais, o seu interesse é que o verdadeiro responsável pela infração seja punido e não um possível inocente. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória. É fato que em sede de delitos patrimoniais como o furto a palavra da vítima é de importância ímpar e não pode ser simplesmente desconsiderada.

Em juízo, a testemunha Otávio Sant Ana Pimentel, policial militar, contou que quando chegou ao local, o réu já estava detido por um popular e a vítima o

reconheceu como sendo o furtador. Segundo a ofendida, o réu quebrou o vidro do seu carro e pegou o celular do painel, evadindo-se. O réu, indagado, optou por silenciar-se. Viu o vidro do veículo quebrado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Tadeu Oliveira Pires. A vítima informou que o réu quebrou o seu vidro com uma pedra e subtraiu o aparelho de telefone celular, que estava no painel. O réu, ao final, acabou confessando a subtração. A vítima estava no local e reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos. O carro da vítima estava com o vidro quebrado.

Como se vê, os policiais foram uníssomos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante do acusado. Conforme narrado, no dia dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de furto e, chegando ao local, visualizaram uma aglomeração de pessoas e tomaram conhecimento de que populares tinham detido o acusado, logo após a subtração do aparelho celular da vítima. O telefone foi encontrado em posse do réu, que foi detido em flagrante.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. Neste sentido:

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068)

Diante da prova produzida em juízo, coesa e harmônica, somada à situação de flagrância do acusado que foi detido por populares logo após a subtração da res furtiva e confessou a imputação, outro caminho não há que não a condenação do réu. O crime patrimonial ficou sobejamente comprovado, não havendo se falar em desclassificação do crime de furto para o de dano.

Some-se que os policiais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam qualquer motivo para falsamente acusá-lo de um crime de furto. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória.

No mais, de se reconhecer a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, eis que, para a subtração do celular da vítima, o acusado quebrou a janela do veículo HB20, não socorrendo a defesa a ausência do laudo. Isto porque há a descrição, no auto de prisão em flagrante, dos vidros dianteiros laterais quebrados, o que vem confirmado, em juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos dos policiais e confirmado pela vítima, não havendo qualquer motivo para a falta do laudo beneficiar o acusado.

De acordo com o sistema de valoração de provas instituído no processo penal brasileiro, o magistrado é livre para formar o seu convencimento acerca dos fatos submetidos à persecução penal, desde que devidamente fundamentado com arrimo no conjunto probatório produzido nos autos. No caso dos autos, a prova testemunhal pode, perfeitamente, suprir a falta do exame de corpo de delito, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há se falar em aplicação do princípio da insignificância tendo em vista o “dano de pequena monta”. O réu quebrou o vidro do carro da ofendida, que

trabalha como motorista de aplicativo.

Certamente teve de ficar privada do seu instrumento de trabalho para conserto do vidro, causando-lhe prejuízos que superam o valor do vidro apenas, deixando de auferir rendimentos em razão do seu carro parado.

Também não já se falar em crime impossível. Tanto foi viável o cometimento do crime e a consumação do delito que o réu percorreu todas as fases do crime, sendo contido por populares que presenciaram a sua atuação criminosa.

Assim, provadas autoria e materialidade do delito previsto no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade e à conduta social do agente, fixo a pena-base 1/6 acima do seu mínimo, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Isto porque o réu ostenta cinco condenações geradoras de reincidência (conforme certidão de fls. 22/26). Uma delas, no entanto, será considerada como maus antecedentes, para fins de majorar a pena base, enquanto a outra será considerada como agravante a ser aplicada na segunda fase de dosagem da pena.

Na segunda fase de dosagem da pena, presente a agravante da reincidência (pelo crime de roubo, conforme certidão de fls. 20/25). Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, que compenso com a agravante, mantendo a reprimenda em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na derradeira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

À míngua de elementos sobre a condição financeira do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente no país.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, considerando a multirreincidência do réu.

A pretensão de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direitos não merece acolhida, por não ser socialmente recomendável ante os antecedentes do acusado, cujas condenações por crimes patrimoniais indica inegável inclinação para a prática criminosa.

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que o réu se encontra detido, mantenho-o no regime inicial semiaberto, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o acusado CÁSSIO LEANDRO DE ARAÚJO à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra o réu sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-lo em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, indica que, solto, certamente se furtará ao seu cumprimento. Anote-se que, múltiplo reincidente, o tempo que o réu permaneceu detido não serviu para que se emendasse, indicando inegável inclinação criminosa, com o que não pode concordar este juízo. NEGOU-LHE O RECURSO EM LIBERDADE. Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC por mensagem eletrônica.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA